

جامعة المستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله



بحث مقدم لاستكمال الوحدات المطلوبة للتخرج

بعنوان :

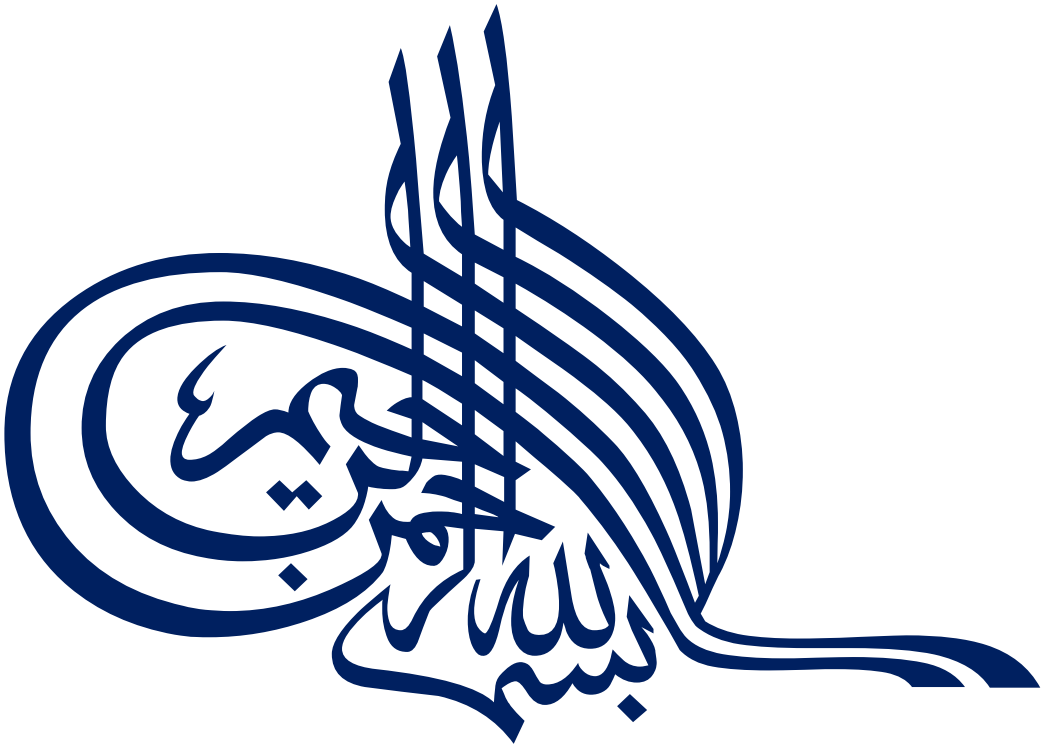
الأطعمة وأحكامها في الفقه الإسلامي

إعداد الطالب: عبد السّلام ديقو حسن

الرقم الجامعي: ٣٧/٤٦٥.

تحت إشراف الدكتور: يوسف إبراهيم عريس يرو.

العام الدراسي الجامعي: ١٤٤٠/١٤٤١هـ الموافق ٢٠١٩/٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم

الاستهلال:

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِىٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾الأعراف: ٣٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾الأعراف: ١٥٧

إهداء:

إلى والدتي الحنونة(حواء عبدلى فارح) أحسن من قام تربية أولادها، رحمها الله تعالى، ولم تبخل عليّ بإرشاداتها. اللهم اغفرلها وارحمها وأسكنها جنان الفردوس.

إلى أبي الغالي (ديقو حسن عبد) أصفى قلب من اتصف بالأبوة في عصره، وأسخى يداً، حينما كان في أقرانه ونظائره.

اللهم ارحمه عافه واعف عنه، رب اغفر لي ولوالديّ وارحمهما كما ربياني صغيراً.

إلى مشائخي الكرام، إلى اخوني وأخوتي، إلى أصدقائي في الدراسة، إلى كل مسلم ومسلمة.

كلمة الشكر والتقدير:

انطلاقاً من قول الله – سبحانه وتعالى: ﴿وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّى غَنِىٌّ كَرِيمٌ﴾ **النمل: ٤٠** وامتثالاً لقول الرسول – صلى الله عليه وسلم –:" لا يشكر الله من لا يشكر الناس" [١]، وعرفاناً بالفضل لأهله فإنني أجد نفسي ملزمة بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم وساعد ونصح وشجّع في هذا البحث، وأخصّ منهم:

الدكتور الفاضل الذي تفضل بقبول الإشراف على هذا العمل: فضيلة الدكتور يوسف إبراهيم عريس حفظه الله تعالى، فلقد جاد عليّ بالنصائح والتوجيهات والتصويات، وأعطياني أغلى الأوقات وأنفسها.

ولن أنسى التقدم بوافر الشكر إلى بقية أساتذتي الكرام ابتداءً بالأساتذة في كلية الشريعة في جامعة المستقبل، وانتهاءً بإخوانهم في كلية الفقه وأصوله،وجميع العاملين في الحقل العلمي من موظفين، راجياً من الله أن يبقيهم منارة للعلم الشرعي وأهله،

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأخي الفاضل وزميلي في مرحلة الثانوية،الّذي كان سبباً لالتحاقي بالجامعة،بعد تخرجي من الثانوية بسنوات عديدة:محمّد شيخ على خضر.

وكذلك لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لأخي الفاضل وزميلي في المرحلة الثانوية،الّذي بحاسب الآلي: محمود بلال فلير،وكذلك المحسن أبو مشعل:الّذي قام بسداد رسوم الجامعة عني،وكل من كانت له علي يد من المسلمين.

وباللّه التوفيق.

---

[١]) رواه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، ص ٨٧٢، برقم ٤٨١١، وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه حديث صحيح وذلك خلال حكمه على سنن أبي داود.

فصل الأول : مقدمة البحث:

إن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اللّه فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله بلّغ الرِّسالة' وأدّى الأمانة ونصح الأمّة وكشف الغمّة وجاهد في اللّه حقّ جهاده حتى أتاه اليقين من ربّ العامين تركنا على المحجّة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد وبارك على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنّك حميد مجيد وارض للّهمّ عن الخلفاء الأربعة الّذين قضوا بالحقّ وبه كانوا يعدلون:أبي بكر الصدّيق وعمر الفاروق وعثمان ذا النورين وعلى الّذي كان من نبينّا صلّى عليه وسلّم بمنزلة هارون من موسى وعنّا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين.

أما بعد:

إنّ اللّه خلق الإنسان وجعل من أفضل خلائقه وبعد خلقه لم يتركه هملاً يمشي همجياً ويتخبّط في ظلام الجهل كأنّه يمشي في ظلام اللّيل بدون ضياء بل جعل على عاتقه تكاليف ثقيلة وأرسل الرسل ليؤدي تلك الأمانة ليكون سعيداً في الدّارين ولتكون حياته قائمة على منهج سليم في عقيدته وعباداته وتفكيره ومطعمه ومشربه وملبسه ومعاملاته وفي شأنه كله.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾الأنعام: ١٤٥

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾ الأعراف: ٣٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾ الأعراف: ١٥٧

ومن ألمع النظر في هذه الآيات، يجد أنّها أحاطت مبادئ ثلاثة تقوم عليها ما يحل وما يحرم من الأطعمة وسنوردها في هذه الرّسالة إن شاء اللّه.

وقد أحلّ اللّه للإنسان جميع الطّيبات التي تستطيبه النّفس السّليمة وتشتهيه، وحرّم منه جميع ما فيه خبث ومستقذر أو إضرار بالإنسان.

وقد منّ اللّه عليَّ بكتابة هذا البحث في:(الأطعمة وأحكامها في الفقه الإسلامي)' وذكر بعض أحكامها' ومعرفة حكم الشرعي في كثير من مسائلها.

أسباب اختيار الموضوع

١ــحاجة الناس في كل زمان من يتكلم عن هذا الموضوع.

٢ــقلة تورع الناس وكثرة استعمالهم الأطعمة المحرمة في هذا الزمان.

٣ــكثرة موارد الأطعمة من خارج بلاد المسلمين

٤ــمكر الكفار وكثرة دسائسهم في الأطعمة المركبة المجففة والمائعات مثل بسكويت والزيوت.

٥ــكثرة أكل أموال الغير بغير حقّ.

مشكلة البحث:

تدور مشكلة البحث حول موضوع:الأطعمة وأحكامها في الفقه الإسلامي.

أهمية البحث

وتتضح أهمية تحقيق هذه الرسالة في النقاط التالية:

١-التعرف على أحكام الأطعمة من منظور الإسلام.

٢-أن هذا الموضوع موضوع هام يحتاج الناس إلى معرفته في كل وقت وزمان.

٣ - أن هذه الرسالة تبرز وتتعرض لحكم شرعي يدل على يسر هذا الدين وسماحته، وهو الحكم بأكل الطيبات واجتناب الخبائث .

٤-جهل كثير من المسلمين بأحكام الأطعمة، مع تناولهم كل جديد دون تحرّ أو سؤال-إلا من رحم اللّه.

أهداف البحث:

١-أن يتعرف الناس على أحكام شريعتهم.

٢-أن في تحريم الخبائث وتحليل الطيبات: تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم.

٣-أن يستمتع الإنسان بأكل الطيبات، مع تذكره نصيبه من الآخرة لئلا يقع في الحرام.

٤-إبراز يسر هذا الدين وسماحته عامة، وخاصة في باب الأطعمة.

فرضية البحث:

الأطعمة:جمع طعام، وهو :كل ما يؤكل مطلقاً،وكذا كل ما يتخذ منه القوت.

المقصود هم :ما يمكن أكله أو شربه ،على التوسع،ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة.

الدليل على إباحة الأطعمة:كثيرة منها:قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

﴾البقرة: ٢٩

الحكم التكليفي:ليس منصّباً على ذوات الأطعمة،وإنما على أكلها أو استعمالها،وليس هناك حكم جامع للأطعمة كلها.

الأطعمة المباحة:كل طعام طيّب غير ضار.ولها أقسام أربعة.

الأطعمة المحرمة: هي كل طعام خبيث ضار. ولها أقسام أربعة.

الأطعمة المختلطة بمحرّم:هي كل طعام مباح اختلط بمحرم، سواء كان حيواناً أو طعاماً.

منهج البحث

١-جمعت المادة العلمية المتعلقة بالأطعمة وأحكامها في الفقه الإسلامي.

٢-درست المسألة الواردة في البحث دراسة موازنة وحرصت على بيان الآيات والأحاديث في البحث، وقد أذكر أقوال بعض الصحابة والتابعين وغيرهم من الفقهاء.

٣- حرصا مني على إخراج البحث بأسلوب مبسط، يسهل معه معرفة حكم الأطعمة وصدرتها بالإجماع

٤- حرصت على نقل أقوال الفقهاء من مصادرها الأصلية.

٥- ذكرت أرقام الآيات الواردة في البحث مع بيان أسماء سورها بالرسم العثماني.

٦- خرجت الأحاديث الواردة في البحث مبينا الكتاب والجزء والصفحة. فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيت.

٧-أذكر في الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليها.

٨-أذيل البحث بفهرس تسهيلاً للقارئ.

حدود البحث:

موضوع البحث هي:الأطعمة، دون الأشربة، والذبائح، إلا ما لابد منه، لعلاقتهما بهذا الموضوع، علاقة وثيقة.

ومكان البحث:جامعة المستقبل كلية الشريعة والقانون،قسم الفقه وأصوله.

والزمان:عام الدراسي ١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠م

أدوات البحث

١-مكتبة الشاملة.

٢-المواقع الإلكترونية.

٣-مكتبة الإمام الشافعي

مصطلحات البحث:

الأطعمة:جمع طعام،والطعام: هو كل ما يؤكل.[١]

فالحكم في اللغة:المنع والقضاء[٢]

الحكم في الاصطلاح:أما الحكم في الاصطلاح العام فهو: إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه،[٣]

فَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ فِي حَدِّ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ أَنَّهُ " خِطَابُ الشَّارِعِ الْمُفِيدُ فَائِدَةً شَرْعِيَّةً ".[٤]

---

[١]) موسوعة الفقه الإسلامي لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري (٤/ ٢٨٣

[٢]) روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة الجماعيلي المقدسي (١/٩٧)

[٣]) روضة الناظر وجنة المناظر (١/ ٩٨)

[٤]) لإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٩٦)

الفقه لغة: الفهم مطلقا، سواء ما ظهر أو خفي.([1])

الفقه: هو العلم بالأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية.([2])

[1]) الموسوعة الفقهية الكويتية (١/ ١١)(

[2])موسوعة الفقه الإسلامي (٢/ ٢٢

دراسات سابقة

١-أحكام الأطعمة في الشريعة الإسلامية، (دراسة مقارنة)، للدكتور: عبد الله بن محمد الطريقي.

٢-جامع أحكام الأطعمة والأشربة، لمحمد بن نصر أبي جبل.

٣-النوازل في الأطعمة، لبدريّة بنت مشعل الحارثي.

هيكل البحث:

يتكون هذا البحث من أساسيات البحث،وهو فصل الأول، وثلاثة فصول أخر، وإليك على النحو التالي:

فصل الأول:وتحتوي:المقدمة، أسباب اختيار الموضوع،مشكلة البحث،أهمية البحث،أهداف البحث، أسئلة البحث،فرضية البحث،منهج البحث،حدود البحث،أدوات البحث،مصطلحات البحث،دراسات سابقة.

القصل الثاني:تعريف الأطعمة،وأدلتها، وحكمها التكليفي:وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول:تعريف الأطعمة لغة واصطلاحاً.

المبحث الثاني:الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول:الأدلة من الكتاب

المطلب الثاني:الأدلة من السنة

المطلب الثالث:الإجماع

المبحث الثالث:الحكم التكليفي

الفصل الثاني:أقسام الأطعمة:وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول:الأطعمة المباحة:وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: الطعام من النباتات

المطلب الثاني:الطعام من الحيوانات

المطلب الثالث:الأطعمة الجامدة المباحة

المطلب الرابع:الطعام من المائعات

المبحث الثاني:الأطعمة المحرمة:وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول:المحرم من الحيوانات

المطلب الثاني: المحرم من النباتات

المطلب الثالث:المحرم من الأطعمة الجامدة.

المطلب الرابع:المحرم من الأطعمة السائلة.

المبحث الثالث:الأطعمةالمختلطة بمحرم:وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:الحيوان المختلط بمحرم

المطلب الثاني:المائعات المختلطة بمحرم

المطلب الثالث:الجامدات المختلطة بمحرم

تنبيبيه:مسائل هامة جديرة بالتوقف عليها،ولها علاقة بالموضوع

فصل الرابع:الخاتمة:ويشتمل التالي:

-التوصيات

-نتائج البحث

-المصادر والمراجع

-الفهارس العامة،وفيها:فهرس الآيات القرآنية،فهرس الأحاديث،فهرس الموضوعات.

فصل الثاني: تعريف الأطعمة وأدلتها وحكمها التكليفي

وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأول: تعريف الأطعمة لغة واصطلاحاً

١-الأطعمة: جمع طعام، وهو في اللغة: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة والشعير والتمر.

ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على القمح خاصة.ويقال: طعم الشيء يطعمه (بوزن: غنم يغنم) طعما (بضم فسكون) إذا أكله أوذاقه. وإذا استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيما يؤكل وفيما يشرب، كما في قوله تعالى: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي﴾ البقرة: ٢٤٩

٢_**واصطلاحا** : ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي الأول.

ويذكرونه أيضا في الربا يريدون به (مطعوم الآدميين) سواء كان للتغذي، كالقمح والماء، أم للتأدم كالزيت، أم للتفكه كالتفاح، أم للتداوي والإصلاح كالحبة السوداء والملح.

وقد يطلق الفقهاء لفظ " الأطعمة " على (كل ما يؤكل وما يشرب، سوى الماء والمسكرات) ومقصودهم: ما يمكن أكله أو شربه، على سبيل التوسع، ولو كان مما لا يستساغ ولا يتناول عادة، كالمسك وقشر البيض. وإنما استثني الماء لأن له بابا خاصا باسمه، واستثنيت المسكرات أيضا، لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ (الأشربة) .

ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على ما يباح وما يكره وما يحرم منها.

وأما آداب الأكل والشرب فإنها يترجم لها بكلمة(الأدب) ويرجع إليها في مصطلح (أكل، وشرب) .

كما أن الولائم المشروعة يترجم لها بعناوين أخرى تخصها، كالعقيقة والوكيرة. ([1]).

[1])الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢٣/٥

المبحث الثاني:الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع:

وفيه ثلاث مطالب:

المطلب الأول:الأدلة من الكتاب

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾ ﴾البقرة: ٢٩ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِىَّ ٱلْأُمِّىَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾الأعراف: ١٥٧

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ ﴾المائدة: ١

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا۟ إِذَا مَا ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّءَامَنُوا۟ ثُمَّ ٱتَّقَوا۟ وَّأَحْسَنُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾ ﴾المائدة: ٩٣ قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ ﴾المائدة: ٩٦

قَالَ تَعَالَىٰ: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡقِۚ قُلۡ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا خَالِصَةٗ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلۡأٓيَٰتِ لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٣٢ ﴾ الأعراف: ٣٢

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ﴾ المائدة: ٩٠

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۙ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٤ ﴾ المائدة: ٤

المطلب الثاني:الأدلة من السّنة المطهّرة:

السنة لغة:السنة معناها في اللغة "الطريقة" و"العادة" و"السيرة" سواء كانت سيئة أو حسنة.

واصطلاحاً: السنة لها اطلاقات متغايرة عند أهل الشرع ومنها ما يلي:

أ-اصطلاح أهل الحديث: كل ما نقل عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. منقول أو فعل أو إقرار (تقرير) أوصفة خِلْقِية أو صفة خُلُقِية حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام قبل البعثة أو بعدها.

ب-اصطلاح أهل الأصول: فإنهم يعنون بالبحث في مصادر الشريعة، وأخذ الأدلة الشرعية من النصوص، واستنباط الأحكام منها.

ج-اصطلاح أهل الفقه: السنة عندهم – فهي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. وواظب عليه.

ومقصودنا هنا هو:معنى اصطلاح الأول.

١ـعن النعمان بن بشير – رضي الله عنه – قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول – وأشار النعمان بأصبعيه إلى أذنيه –: ((إن الحلال بيِّن والحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثيرٌ من الناس، فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحِمَى يوشك أن يقع فيه، ألاَ وإن لكل ملك حِمَى، ألاَ وأن حِمَى الله محارمه، ألاَ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلُّه، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألاَ وهي القلب)) .مسلم[١]

[١]) مسلم(٣/١٢١٩)٢ـابن ماجه(٢/١١١٧)

٢ــوعن سلمان الفارسي – رضي الله عنه – قال سُئِل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن السمن والجبن والفراء فقال: ((الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم)) ؛ رواه ابن ماجه والترمذي[١]

قوله: ((وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)) ، وللترمذي: ((لا يدري كثيرٌ من الناس أمِنَ الحلال هي أم من الحرام، ومفهومه أن معرفة حكمها ممكِن لكن للقليل من الناس.

قوله: ((فمَن اتَّقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه)) ؛ أي: مَن حذر منها فقد برأ دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور

الدين ومراعاة المروءة، قال بعض العلماء: المكروه عقبة بين العبد والحرام فمَن استكثر من المكروه تطرَّق إلى الحرام، والمباح عقبة بينه وبين المكروه فمَن استكثر منه تطرَّق إلى المكروه.

قوله: ((ومَن وقع في الشبهات وقع في الحرام)) ، في رواية: ((فمَن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك، ومَن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حِمَى الله، مَن رتع حول الحِمَى يُوشِك أن يوقعه)) .

قوله: ((ألاَ وإن لكل ملك حِمَى، ألاَ وإن حِمَى الله محارمه)) قال الحافظ: كان ملوك العرب يحمون لمواشيهم أماكن مختصَّة يتوعَّدون مَن يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثَّل لهم النبي – صلى الله عليه وسلم – بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى؛ خشية أن تقع مواشيه في شيء منه، فبعده أسلم له ولو اشتدَّ حذره، وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، فلا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره أو بمحلٍّ المكان الذي هو فيه، ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه، فالله – سبحانه وتعالى – هو الملك حقًّا وحماه محارمه.

[١]) ابن ماجه،باب أكل الجبن السمن(١١١٧/٢) والترمذي،باب ما جاء:في لبس الفراء(٢٧٢/٣)

قوله: ((ألاَ وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألاَ وهي القلب)) (ألا) للتنبيه على صحة ما بعدها، والمضغة: القطعة من اللحم، وهي قدر ما يمضغ، وسمي القلب قلبًا لتقلُّبه في الأمور، وخصَّ القلب لأنه أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد، وفيه إشارة أن لطيب الكسب أثرًا في صلاح القلب، اهـ.

٣ـ عن أبي الزبير، عن جابر،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة»، صحيح مسلم [١]

٤ـ حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني»قال سفيان: " والعاني: الأسير.[٢]

٥ـ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن زرارة بن أوفى قال: حدثني عبد الله بن سلام، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، انجفل الناس قبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم،قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثا، فجئت في الناس، لأنظر، فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول شيء سمعته تكلم به، أن قال: «يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)).[٣]

---

[١]) صحيح مسلم٣/ ١٦٠٦)

[٢]) صحيح البخاري (٧/ ١١٥)

[٣]) مصنف ابن أبي شيبة(٥/٢١٧)

٦_حدثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا علي بن زيد بن جدعان، عن عمر بن حرملة، عن ابن عباس قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على خالتي ميمونة ومعنا خالد بن الوليد فقالت له ميمونة: ألا نقدم إليك يا رسول الله شيئا أهدته لنا أم غفيق فأتته بضباب مشوية «فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفل ثلاث مرات ولم يأكل منها، وأمرنا أن نأكل» ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه لبن فشرب وأنا عن يمينه وخالد عن يساره، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشربة لك يا غلام وإن شئت آثرت بها خالدا» فقلت: ما كنت لأوثر بسؤر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا ما هو خير منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه؛ فإني لا أعلم يجزئ من الطعام والشراب غيره "[١]

٧_ومن الآثار:أورد أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال الخزرجي الأنصاري في كتابه:الآثار المروية في الأطعمة السريّة:(أخبرنا أبو محمد بن عتاب عن أبي حفص عمر بن عبد الله وأبي عمر أحمد بن محمد القاضي قال: أنا ابن فطيس القاضي قال: قرأت على أبي زكرياء يحيى بن مالك بن عائذ قال: أخبرني أبو بكر السلمي قال: نا أبو محمد قاسم الأنباري قال: نا عبد الله بن عمرو قال: حدثني رجاء بن سهل الصاغاني قال: نا أبو مسهر قال: قال لي أبي: يا بني بلغني أن أبا هريرة كان يستطب الأكل، ويقول في الطب: "أكل التمر أمان من القولنج، وغسل القدمين بالقار بعد الحار أمان من الصداع، وأكل العسل على الريق أمان من الفالج، وأكل السفرجل يحسن الولد، وأكل الرمان يزكي القلب ويدفع المعي،

[١]) مسند الحميدي (٤٣٢/١)

والزيت على الريق يشد العصب ويذهب النصب، والكرفس ينضح المعدة ويطيب النكهة، والعد س يرق ويذرف الدمعة، والقرع يزيد في اللب ويرق البشرة، وأطيب اللحم الكتف وحول فقار العنق والظهر".

قال: وكان أبو هريرة يأكل الهريسة والفالوذج ويقول: "هذا مادة الولد والبدن". نقلته من خط ابن عائذ وقراءة ابن فطيس منه عليه.)

المطلب الثالث:الإجماع

الإجماع لغة: العزم والاتفاق، واصطلاحًا: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد –صلى الله عليه وسلّم– على حكم شرعي بعد النبي –صلى الله عليه وسلم– وهو حجة **قَالَ تَعَالَى:** ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾النساء: ٥٩

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".[١]

أجمع العلماء على أن الأصل في الأطعمة الحلّ، وهذه أقوال بعض أهل العلم:

قال محمّد بن إبراهيم التّويجري ، في كتابه ، موسوعة فقه الإسلامي:

(الأصل في الأطعمة الحل والإباحة إلا ماورد الشرع بتحريمه)

في الموسوعة الفقهية الكويتية:(أن الأصل في الأطعمة الحل ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص)

[١]) الكنى والأسماء للدولابي،باب:من كنيته أبو خلف(٥١٥/٢) وجامع بيان العلم وفضله)(٧٥٩/١)

أورد فيصل بن عبد العزيز بن فيصل الحريمي في كتابه خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام:(الأصل في الأطعمة الحل لقوله تعالى:﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾البقرة: ٢٩

وقال التّويجري أيضاً في كتابه مختصر فقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة:(الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل للمؤمنين دون الكفار).

المبحث الثالث: الحكم التكليفي

الحكم التكليفي ليس مُنصَّباً على ذوات الأطعمة، وإنما على أكلها أو استعمالها، وليس هناك حكم جامع للأطعمة كلها.

ويتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة الحل، ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص، وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام – ولو غير حيوانية أسبابا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقواعدها العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على الطريق الأفضل. وكذلك يرى المتتبع أسباب الكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة بأنواع الحيوان

ورد في الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي

– ما يحلّ من الأطعمة وما يحرم –

تنطلق القاعدة الشرعية في معرفة ما يحلّ من الأطعمة، وما يحرم منها من قول الله عزّ وجلّ:

﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥ ﴾الأنعام: ١٤٥

ومن قوله سبحانه وتعالى:﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ ﴾الأعراف: ١٥٧

ومن قوله جل جلاله: ﴿ يَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ﴾ المائدة: ٤

والمراد بالطيبات: ما تستطيبه النفس السليمة وتشتهيه.

وانطلاقاً من هذه الآيات قام حكم الأطعمة حلاً وحرمة على المبادئ الثلاثة التالية:

المبدأ الأول:

كل حيوان استطابته العرب في حال الخصب والرفاهية، وفي عصر النبي – صلى الله عليه وسلم – فهو حلال ، ويدخل فيه:

١ــ كل حيوان لا يعيش إلا في البحر مثل : السمك

٢ــ الأنعام: وهي: الإبل ، والبقر، والغنم

المبدأ الثاني:

يحرّم من السباع كل ما له ناب قويّ يفترس به ،كالكلب ،والذئب ،والدب

المبدأ الثالث:

يحرّم كل حيوان ندب قتله: كحية، وعقرب، وحدأة، وفأرة، وكل ما يبثُّ ضرره.

الفصل الثالث : أقسام الأطعمة وفيه ثلاث مباحث:

المبحث الأوّل:الأطعمة المباحة.

المبحث الثاني:الأطعمة المحرمة.

المبحث الثالث:الأطعمة المختلطة بمحرم.

المبحث الأول:الأطعمة المباحة

وفيه أربعة مطالب :

أحل الله للإنسان أكل الطبيات، من المطعومات، والمأكولات،والمشروبات ومالا ضرر فيه من النبات والحيوانات والجامدات والمائعات بشرط أن لا يكون خبيث بذاته تفر منه النفس السليمة، وان لا يكون من المستقذرات .

أريد أن أشير في هنا :أن ما سأورد من منافع وخصائص بعض الأطعمة،فقد نقلتها من كتاب:موسوعة فقه الإسلامي،لمحمد بن إبراهيم التويجريٍ.

المطلب الأول : الطعام من النبات المباحة:

الطعام من النبات، وهو أنواع كثيرة مختلفة لا يحصيها إلا الله:

وهو أوسع أنواع الأطعمة، وقد عُرف منها حتى الآن ما يزيد على أربعين مليون جنس ونوع.

وهي أنواع من جهة الطّبيعة ، وأنواع من جهة حكم الشريعة.

١ –منها الحبوب كالبر والأرز، والشعير والدخن ونحوها.

٢ –ومنها الثمار كالتمور بأنواعها، والفواكه بأنواعها كالعنب، والرمان، والتين، والزيتون ونحوها.

٣ –ومنها البقوليات كالحمص، والعدس، والفول، واللوبيا ونحوها.

٤ –ومنها الخضار كالخس، والجرجير، والخيار، والبصل ونحوها.

وكل جنس تحته أنواع لا يحصيها إلا الخلاق العليم.

فالنباتات أمم، وقبائل، وشعوب، وجميع الحيوان بالنسبة إليها كالذرة

بالنسبة للجبل، وكالقطرة بالنسبة للبحر.

الأطعمة النباتية: وهي ثلاثة أجناس:

الأول: الحبوب والبقول: وهي أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله عز وجل، ومنها:

١ –البر، والحنطة، والدخن، والشعير، والذرة.

وأجود أنواعه حنطة البر، والنخالة أكثر فائدة، وأسرع هضماً، وأكل الخبز دفعة واحدة يسبب عسر الهضم، والإمساك الشديد.

وأجود أنواع الخبز أحسنها اختماراً وعجناً، وخبز التنور أجود أصنافه، ثم خبز الفرن، ثم خبز المِلَّة.

واللَيِّن منه أكثر تليناً وغذاءً وترطيباً، وأسرع انحداراً، واليابس بخلافه.

وخبز الحنطة يسمِّن سريعاً، وخبز الشعير أقل غذاء من خبز الحنطة.

٢ –الأرز: وهو من أكثر الأغذية نفعاً بعد الحنطة، يشد البطن، ويقوي المعدة، ويسمن البدن.

وأحمده ما طبخ بألبان البقر، وله تأثير في خصب البدن، وكثرة المني، وتصفية اللون، يفيد من تصلب الشرايين، يزيل التوتر، خافض لضغط الدم.

٣–الفول: مفيد لغذاء المخ، وتقوية العظام، وجودة الدم.

وطبخ الفول مع قشره أكثر فائدة، وأكله بدون قشره يخفف من التهاب الأمعاء، ويسهل عسر الهضم.

واليابس من الفول أحسن تغذية، وأسهل هضماً.

٤ –العدس: وهو من أكثر الأغذية تقوية للدم والأعصاب، مقاوم لحالات الضعف والهزال وفقر الدم والإمساك، ويقوي عضلات الصدر والبطن.

ومن أصيب بعسر الهضم، أو أمراض في المعدة أو الأمعاء، فلا يكثر من العدس ذو القشر، وإدمانه يظلم البصر، ويعسر البول، ويسبب الأورام.

٥ –الحمص: يساعد في إزالة متاعب الكلى، وأمراض الكبد.

٦ –الحِلْبة: إذا طبخت بالماء ليّنت الحلق والصدر والبطن، وتسكِّن السعال، والربو، وعسر الهضم، وتزيد في الباءة، وإذا أكلت مطبوخة بالتمر أو العسل أو التين على الريق حللت البلغم اللزج العارض في الصدر والمعدة، ونفعت من السعال، وهي نافعة من الحصر، مطلقة للبطن، مسهلة للإمساك.

٧ –الفستق: مفيد للكبد، ومضاد للتسمم، مقو للجماع، يساعد في إدرار الحليب من المرأة المرضع.

٨ –اللوز: يزيد من حدة البصر، ويساعد في علاج فقر الدم، مغذٍ للمخ، مقو للنخاع الشوكي والجهاز العصبي، ويساعد في تنقية المجاري البولية، وأكله محمَّصاً يساعد في هضم الطعام، وزيته من أنفع الزيوت.

٩ –الفول السوداني: نافع في علاج الإمساك والمغص، والتهاب الكبد والأمعاء، وعلاج الإرهاق الشديد.

١٠ –الحبة السوداء: وهي الشونيز.

الثاني: الثمار والفواكه: وهي أنواع كثيرة منها:

١ –التمر: وهو فاكهة وغذاء، وحلوى، وشراب، ودواء.

مقو للكبد، ملين للطبع، يزيد في الباءة، وهو من أكثر الثمار تغذية للبدن بما فيه من الجوهر الحار الرطب، منشط للذهن، مقو للأعصاب وأكله على الريق يقتل الدود ويضعفه.

والبلح الأخضر: ينفع الفم واللثة والمعدة، رديء للصدر والرئة، يولد الرياح والقراقر في البطن لا سيما مع شرب الماء، وتُدفع مضرته بأكله مع التمر أو بالعسل أو بالزبد.

والبسر: ينشف الرطوبة، ويدبغ المعدة، ويحبس البطن، وينفع اللثة والفم، وأنفعه ما كان هشاً وحلواً، وكثرة أكل البلح والبسر يسبب السدد في الأحشاء، وأجود أنواعه البحري، والحلوة والروثانة.

والتمور أنواع كثيرة مختلفة الألوان، والأحجام، والطعوم، والمنافع.

وأجود أنواعها العجوة، والسكري، والخلاص، والشقراء، وربيعة.

والرطب: يقوي المعدة الباردة، ويخصب البدن، ويزيد في الباءة، ويغذو غذاءً جيداً، وهو من أعظم الفاكهة غذاءً للبدن وموافقة له.

- فضل التمور:التمر من أجود الأغذية نفعاً، مفيد للصحة، وحرز من السم والسحر، وأفضله تمر المدينة، خاصة العجوة.

١ —عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله — صلّى الله عليه وسلم -: «من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر». متفق عليه .([1])

٢ —وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله — صلّى الله عليه وسلم - قال: «إن في عجوة العالية شفاء، أو إنها ترياق، أو ل البكرة». أخرجه مسلم ([2]).

٣ —وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله — صلّى الله عليه وسلم - قال: «من أكل سبع تمرات مما بين لابتيها، حين يصبح، لم يضره سم حتى يمسي». متفق عليه ([3])

---

[1] - متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٤٥) ، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٤٧).(

[2] - أخرجه مسلم برقم (٢٠٤٨).

[3] - متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٤٥)، ومسلم برقم (٢٠٤٧)، واللفظ له

٢ –التين: وأجود أنواعه الأخضر الناضج، ثم الأحمر، ثم الأسود.

يجلو رمل الكلى والمثانة، ويدر البول، ويغسل الكبد والطحال، ويغذي البدن، وينقي المعدة من الأخلاط، وينفع من السعال المزمن، ويؤمِّن من السموم.

وهو أغذى من جميع الفواكه.

٣ –الرمان: وهو أنواع كثيرة مختلفة الطعوم والألوان والأحجام.

مقو للمعدة، نافع للحلق والصدر والرئة، مدر للبول، يقطع الإسهال، ويمنع القيء، ويطفئ حرارة الكبد، ويطهر الدم، ويشفي من عسر الهضم، ملين للبطن.

٤ –التفاح: وهو أنواع كثيرة مختلفة.

منشط للأمعاء، مزيل للإمساك، مفتت لحصى الكلى والمثانة والمرارة، يزيد من إفراز اللعاب، ويخرج البلغم من الصدر، وينشط الكبد، ويحمي الأسنان من النخر والتسوس.

وأكل التفاح يوميا يمنع من الشيخوخة المبكرة، وينظم عملية الهضم في المعدة والأمعاء، ويحد من نسبة الكوليسترول في الدم، ويوقف ارتفاعه، ويؤدي إلى الاستقرار في سكر الدم، ويحمي من تصلب الشرايين وفقر الدم.

٥ –البرتقال: وهو أنواع كثيرة مختلفة.

يقوي العظام، ويحمي الأسنان من التسوس، ويقوي الكبد وينشط الدورة الدموية، وينشط المعدة لإخراج الفضلات، ولا يناسب من به قرحة في المعدة أو الأمعاء.

٦ –العنب: وهو أصناف كثيرة مختلفة الألوان، والأحجام، والطعوم.

وهو من أفضل الفواكه، وأكثرها منافع، وأجوده الكبار المائي، والأبيض أحمد من الأسود، والبائت أفضل من المقطوف في يومه.

يؤكل رطبا، ويابسا، فاكهة، وقوتا، وإداما، وشرابا.

مقو للبدن، مطلق للبطن، يسمن ويغذي غذاء حسنا، مدر للبول وهو أحد ملوك الفواكه الثلاث، وهي: الرطب والتين والعنب.

والإكثار منه يصدع الرأس.

والزبيب منه مفيد في غذاء الجسم، وهو مقو ومنشط.

٧-الموز: وهو أنواع وأحجام مختلفة.

يحمي الجسم من فقر الدم، وضغط الدم، والأزمات القلبية، وأجود أكله في الصيف؛ لأنه يعوض الجسم عن الأملاح التي فقدها.

وأجود أنواعه ما نضج تحت أشعة الشمس وبدأ في الحموضة، وهو يقوي العظام والأظافر والأسنان، مفيد في علاج التهاب المفاصل، منشط للجهاز العصبي، ويحمي من تعفنات الطعام في المعدة.

ومن أصيبب مرض السكر، أو إمساك مزمن، أو بمرض في كبده، أو في القولون، أو الجهاز البولي، فإنه يمنع منه.

- المشمش: وهو أنواع مختلفة.

مطفئ للعطش،مخفف للتسمم الغذائي،مقول لأعصاب، ومسهل للإمساك، يساعد على تكوين العظام والأغشية المخاطية، ينفع المصاب بفقر الدم.

الثالث: الخضار:وهي أنواع كثيرة منها:

١-الخيار: منق للدم، مسكن للصداع، ينقي الجسم من السموم، وكثرة أكله تسبب عسر الهضم، والسمنة، وهو بطئ الهضم.

٢ -الطماطم: وهو أنواع مختلفة، مفيد في تقوية عظام الأطفال، وحمايتهم من نزلات البرد، يقوي الباءة.

٣ -الخس: منشط قوي للمعدة، مدر للبول، ومعالج للإمساك، ومهدئ للأعصاب ومقو للبصر، ومفيد للدم، يدفئ الأجسام، جالب للنوم، ويتجنبه من أصيب بالربو.

٤-الليمون: فاتح للشهية، مقاوم للسموم، نافع في علاج ضغط الدم، وتصلب الشرايين، وعرق النساء، والآلام العصبية. وأكله مع قشره مقو للكبد، مفيد في علاج الصداع، وضربات الشمس، وشربه مركزا يؤدي إلى تهييج الأغشية المخاطية للمعدة والجهاز الهضمي، ويسبب قروحا في المعدة

٥-الثوم: مفيد في تغذية المخ، وتنشيط الذاكرة، مفيد للعظام، مقو للباءة، ومقو للأعصاب، طارد للديدان، مانع لتخثر الدم.

وأكله يمنع من تجمع الكوليسترول، ويصفي الدم، وفي حالة الربو وضيق

التنفس يؤكل الثوم طازجا.

والثوم النيء أسهل هضما من المطبوخ.

والإكثار منه يسبب الإصابة بفقر الدم، وتهيج الأمعاء، ويمنع من أكله من أصيب بضعف في المعدة والهضم والكلى والمثانة.

وأكله طازجا يساعد في تخفيف الكوليسترول الضار في الدم، ويرفع مستوى الكوليسترول المفيد.

عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم –، إذا أتي بطعام، أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها، لأن فيها ثوما، فسألته: أحرام هو؟ قال: «لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه». قال: فإني أكره ما كرهت. أخرجه مسلم [١]

٦–الزعتر: مقو للباءة، وعلاج للإسهال المزمن، موقف للغثيان، مخفف للحموضة، وفاتح للشهية، مسكن لآلام الحلق والأنف والحنجرة، منظم للحيض، مهضم للطعام، ماص للدهون.

٧–الزنجبيل: منشط للمعدة والقلب، مفيد في علاج عسر الهضم، مانع للمغص، مقو للحبال الصوتية، ملين للبطن، معين على الجماع، محلل للرياح في المعدة والأمعاء، مسخن للمعدة والكبد، منشف للبلغم، يزيد في الحفظ، ويطيب النكهة، دافع لأضرار الأطعمة الغليظة البادرة.

٨–القرنفل: ويسمى المسمار، علاج للصداع والصرع، مهضم للطعام، مفيد للقلب، معالج للإسهال.

٩–الزعفران: مقو للباءة، مضاد للتشنج، مدخل للسرور، منبه للمعدة، مخفف للغازات، مفيد للأمعاء والأعصاب، منشط للأجسام، والإكثار منه يصدع الرأس.

١٠–الهيل: منبه مسخن، مقاوم للإسهال، يساعد على الهضم، ويخلص الكلى من الحصى.

---

[١] - مسلم (١٦٢٣/٣)

١١-القهوة: تزيد في النشاط الذهني، وهي مقوية للجهاز العصبي، وموقدة لشهوة الجماع، ومنبهة للعقل.

وإذا تناولها الإنسان بكثرة تسببت في حصول التسمم، والنوم المتقطع، وضعف الشهوة، وعدم انتظام ضربات القلب، والرجفة في اليدين، وبياض اللسان، واضطراب الجهاز الهضمي.

١٢-الشاي: منبه للذهن، يقي من نخر الأسنان والتسوس، مدر للبول، ومنظف للمثانة، ويحد من نمو الجراثيم في المعدة والأمعاء، والأخضر أكثر فائدة من الأحمر.

والشاي يحمي الأوردة والشرايين من التصلب، ويحمي القلب من الأمراض، وينشط عضلته.

وشرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة خطأ؛ لأنه يتسبب في تأخير إفرازات المعدة، ويؤخر عملية الهضم.

وشربه بكميات كثيرة يسبب الإمساك، والأرق، وخفقان القلب، واضطراب الأعصاب، وارتفاع ضغط الدم، ويمنع شربه وهو ساخن؛ لأنه يضر البلعوم، ولا يغلى الماء والشاي معا، بل يسكب الماء الحار عليه ثم يشرب.

المطلب الثاني:الطعام من الحيوانات:

الأطعمة الحيوانية المباحة، نوعان:

نوع الأول: حيوانات البرّ.

نوع الثاني:وحيوانات البحر.

١ــحيوانات ا:لبرّ المباحة تشمل الدواب والطيور.

الأول :الدّواب : والدواب تنقسم إلى قسمين:

١_الدواب المستأنسة:وهي أجناس كثيرة مختلفة منها:

#_بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر،والغنم.

أ_فالإبل: لحمها من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء،وأجوده لحم الذكر الصغير الذي يرعى في البر.

ولحم الإبل فيه قوة غير محمودة، ولهذا وجب الوضوء من أكله.

ب_والبقر: وهو من أعدل الأغذية، ولحم العجل السمين من أحسن الأغذية، وأطيبها، وأحمدها، وإذا انهضم غذى غذاء قويا.

والبقر الكبير لحمه عسر الهضم، بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا، ولا يصلح إلا لأهل الكدو التعب، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية كالبهق والجرب والجذام،وهذا لمن لم يعتده.

ج_الغنم:وهو نوعان: الضأن، والمعز.

١_لحم الضأن جيده الحولي، يولد الدم المحمود، يقوي الذهن والحفظ، نافع لأصحاب المرة السوداء.

وأجوده لحم الذكر، فهو ألذ وأخف وأنفع، وأفضل اللحم عائذه بالعظم،

والمقدم من الحيوان سوى الرأس أفضل من المؤخر.

ولحم العنق جيد، لذيذ، سريع الهضم، ولحم الذراع أخف اللحم وألذّه وأطيبه وأبعده عن الأذى، ولحم الظهر خفيف سهل الهضم، ولحم الهرمرديء، ولحم الذكر أفضل من لحم النعاج.

٢_الماعز:لحم الماعز أجوده الحولي،وهو من الأغذية المعتدلة، شديد اليبس،

ولحم الجدي جيد الغذاء، ملين للطبع، وسهل الهضم، وهو ألطف من لحم الجمل،وأحسنه بعيد العهد بالولادة.

ولحوم الحيوانات البرية الصغيرة أكثر فائدة من الجبلية.

وإدمان أكل اللحم يولد الحامض البولي الذي يولد الحصى في الكلى والمثانة، والإكثار من اللحوم والشحوم يسبب ضغط الدم.

- قال الله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ﴾المائدة: ١

- وقال الله تعالى:قَالَ تَعَالَى:أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمَ لِتَرۡكَبُواْ مِنۡهَا وَمِنۡهَا تَأۡكُلُونَ ٧٩﴾غافر: ٧٩

- الدواب المتوحشة:- ما يماثل بهيمة الأنعام كالظبا والغزال، وحمار الوحش، وبقر الوحش والضبع والزرافة، وسائر الوحش كله حلال إلا ما له ناب يفترس به فيحرم.

-الأصل في جميع حيوانات البر الإباحة إلا ما خصه الدليل بالتحريم، فيجوز أكل الخيل والأرنب والضب وغيره.

ولحم الغزال أصلح الصيد، وأحمده لحما، نافع للأبدان خاصة الحولي منه،

وبعده الأرنب.

ولحم الظبي مخفف للبدن، صالح للأبدان الرطبة، وهو أفض للحوم الوحش.

ولحم الأرنب يعقل البطن،ويدر البول، ويفتت الحصى، وأطيبها وركها،

الثاني:الطيور:

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٢١﴾ ﴾الواقعة: ٢١

عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا النبي – صلّى الله عليه وسلم – سبع غزوات أو ستا، كنا نأكل معه الجراد. صحيح البخاري(١)

والطيور تشمل:الطيور المستأنسة، والمتوحشة.

١_الدجاج: أفضل أنواع الطيور لحما، سريع الهضم، خفيف على المعدة، مقو للجسم، موسع لمجاري الأوعية الدموية.

يزيد في الدماغ والمني ويصفي الصوت، ويحسن اللون، ويقوي العقل، ويولد دما جيدا، ويلين الطبع، ولحم الديك أسخن مزاجا.

عن زهدم قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم، وإنا لجلوس عنده، وهو يتغدى دجاجا، وفي القوم رجل جالس، فدعاه إلى الغداء، فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فقال: هلم فإني رأيت النّبي – صلّى الله عليه وسلم – يأكله. مستخرج أبي عوانه.(٢)

٢ –الحجل: لحمه سريع الهضم،مولد للدم الجيد.

٣ –الدراج: خفيف لطيف، سريع الهضم،مولد للدم المعتدل، والإكثار منه يحد البصر.

---

١ - البخاري (٩٠/٧)

٢ - مستخرج أبي عوانة(٣٢/٤)–السنن الكبرى للبيهقي(٨٩/١٠)

٤ -البط: لحمه عسر الهضم، كثير الفضول، غير موافق للمعدة.

٥-الأوز: رديء الغذاء، معتدل الفضول.

٦ -الحبارى: عسر الهضم،نافع من التعب.

٧ -السماني: نافع للمفاصل، ويضر بالكبد الحار.

٨ -العصفور: وهو أنواع كثيرة، ينفع المفاصل، ويزيد في الباءة، ومرقه يلين الطبع.

٩ -الحمام: ولحمه جيد للكلى، يزيد في الدم، وهو أخف لحما، وأحمد غذاء، معين على الجماع،نافع من الخدر والسكتة والرعشة.

١٠ -القطا: ولحمه يولد السوداء، ويحبس الطبع، وينفع من الاستسقاء، وتغذيته غير محمودة.

١١ -الجراد: قليل الغذاء، نافع من عسر البول والبواسير إذا تبخر به.

وأكله ضار لأصحاب الصرع، ورديء الخلط، وإدامة أكله تورث الهزال. وهذه كلها حلال طيب، إلا ما قام بها مبدأ أو ضابط من ضوابط التحريم، أو دليل خاص على تحريمه.

الثاني: حيوانات البحر

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ ﴾ المائدة: ٩٦

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلم –: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». أخرجه أحمد وابن ماجه([1])

[1] - مسند الشافعي،باب ومن كتاب الصيد والذبائح(٣٤٠/١)وسنن ابن ماجه،صيد الحيتان والجراد،(١٠٧٣/٢)

حيوانات البحر كلها حلال، سواء اصطيد، أو وجد ميتا فيه، أو على ظهره، أو على ساحله، ولم يتعفن وهي كل ما لا يعيش إلا في البحر كالسمك والحوت والروبيان وغيرها.

والأسماك مفيدة للجسم، وهي أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الذي خلقها.

وأجود الأسماك ما لذ طعمه، وطاب ريحه، ورق قشره، ولم يكن صلب اللحم، وكان في ماء نهر عذب جار، يتغذى بالنبات لا بالأقذار.

والسمك البحري فاضل محمود لطيف، والسمك الكبير بارد رطب، عسر الهضم، يولد بلغما كثيرا.

والسمك يخصب البدن، ويزيد في المني، ويصلح الأمزجة الحارة، منشط للقلب، ومخفف للكوليسترول في الدم، ومفيد لنمو العظام، وأجود ما في السمك ما قرب من مؤخرها، وكان حوليا سمينا.

والسمك وزيوته يقلل من الإصابة بالقولون، وضغط الدم.

المطلب الثالث:الأطعمة الجامدة المباحة:

الأطعمة الجامدة المباحة:

ومسند أحمد، باب،أقسام الأحاديث التي في المسند،(٦٨/١)

والمقصود منها: هي كل طعام طاهر نافع لا مضرة فيه ولا إسكار.

مثل الأطعمة المركبة والمصنعة والطبيعية الجافة.

فكل ما لم يبين الله ولا رسوله تحريمه من المطاعم والمشارب، فهو حلال على الأصل كالملح، والجبن، والتوابل، والمكرونة ونحوها.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٢﴾

﴾الأعراف: ٣٢

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صلّى الله عليه وسلم – قال: «دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». صحيح البخاري[١]

[١] - البخاري (٩/٩٤)

المطلب الرابع: الطعام من المائعات:

الأطعمة السائلة المباحة:

والمقصود منها: هي كل طعام سائل طاهر نافع لا مضرة فيه ولا إسكار.

كالعسل والألبان، والعصيرات، والمربيات، والزيوت، والجيلاتين، والخل، والآيسكريم، والقشطة ونحو ذلك من الأطعمة السائلة المركبة والمصنعة.

تنبيه: صفات الغذاء الحيواني الحلال:

الطعام الحيواني الحل الله صفات:

منها ما يتعلق بالمأكول، ومنها ما يتعلق بالذبح، ومنها ما يتعلق بالذابح.

١ –فأما المأكول: فالأصل في الحيوانات الإباحة إلا ما حرمه الشرع، وما حرمه الشرع محدود كالميتة، والدم، والخنزير، والحمار، وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وما يتغذى بالنجاسات كالنسر والغراب، وما تولد بين محرم وحلال كالبغل، والحيوانات السامة كالعقارب والحيات ونحوها، وما قطع من البهيمة وهي حية ونحو ذلك.

فكل ذلك حرام أكله وبيعه وشراؤه.

٢ –وأما ما يتعلق بطريقة الذبح فالمأكولات الحيوانية نوعان:

الأول: ما يجوز أكله بدون تذكية: وهي جميع حيوانات البحر، والجراد.

الثاني: ما لا يجوز أكله إلا بعد تذكيته: وهو ما سوى ذلك من الحيوانات والطيور البرية.

فهذه لا يجوز أكلها إلا بعد تذكيتها بآلة حادة من الحديد أو غيره، ولا تجوز التذكية بالسن أو الظفر أو العظم.

فتذكى البقر والغنم من أعلى العنق، وتذكي الإبل من أسفل العنق.

والتذكية تكون بما يلي:

قطع الحلقوم مجرى النّفس، وقطع البلعوم مجرى الطعام .. وقطع الودجين مجربا الدم، مع ذكر اسم الله عند الذبح.

٣ –وأما ما يتعلق بالذابح:

فيشترط في المذكي أن يكون إنسانا مميزا، عاقلا، قاصدا الذبح، سواء كان مسلما أو كتابيا، وسواء كان رجلا أو امرأة.

فيحرم أكل كل حيوان لم يذكر اسم الله عليه، أو ضرب بالمسدس، أو بعصا، أو صعق بالتيار الكهربائي، أو غطس بماء حار، أو خنق بالغاز ونحوه ثم ما تقبل تذكيته الذكاة الشرعية. ويحرم تعذيب الحيوان قبل ذبحه لإضعاف مقاومته بضربه، أو إتلاف الجملة العصبية في المخ، أو سقيه البنج،أو خنقه بثاني أكسيدالكربون أو الغاز.

المبحث الثاني:الأطعمة المحرّمة

وفيه أربعة مطالب:

الأطعمة المحرّمة:هي:كل طعام خبيث ضارٌ.

إنّ اللّه حرّم من عباده الخبائث، من المطعومات ، والمأكولات ،والمشروبات، وما لا منفعة فيه، أو منفعته مرجوحة وفيه مضرّة للإنسان'وما فيه مضرّة محضة.

المطلب الأول:المحرّم من الحيوانات:

المحرم من الأطعمة الحيوانية ثلاثة أنواع:

*-الدّواب البرية المحرمة، وهي أقسام:

الأول: كل ما له ناب من السباع يفترس به كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والكلب، والثعلب، والفيل، والدب، والقرد، والقط، وابن آوى ونحوها إلا الضبع فحلال.

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه أن رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. متفق عليه ([1]).

الثاني: جميع الحيوانات السامة كالحيات، والأفاعي، والعقارب، والوزغ ونحو ذلك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي – صلّى الله عليه وسلم – قال: «من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل

[1] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٥٥٣٠) واللفظ له،ومسلم برقم(١٩٣٢)

نفسه،فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». متفق عليه(١)

الثالث:جميع الحيوانات الخبيثة المستقذرة كالتي تأكل النجاسات، وفضلات الإنسان والحيوان كالخنزير ونحوه.

قال الله تعالى:﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾الأنعام: ١٤٥

الرابع: جميع الحيوانات المستخبثة كالفأرة، والقنفذ، والجرذان، والنيص ونحوها.

١ –قال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾الأعراف: ١٥٧

٢ – وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «خمس فواسق، يقتلن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب، والكلب العقور». متفق عليه (٢).

الخامس: الحمر الأهلية:

---

١ - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٥٧٧٨) واللفظ له،ومسلم برقم (١٠٩).

٢ - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٣٣١٤) ، واللفظ له،ومسلم برقم (١١٩٨).

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله – صلّى الله عليه وسلم – يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية،ورخص في الخيل. متفق عليه([١])

السادس: كل ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل فهو متولد من الخيل والحمر الأهلية.

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. أخرجه أحمد وأبو داود.([٢])

*- الطيور البرية المحرمة، وهي أقسام:

الأول: كلما له مخلب من الطير يصيد به كالصقر، والعقاب، والبازي، والنسر، والشاهين.

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير. أخرجه مسلم.([٣])

الثاني: كل ما كان من الطيور مستخبثاً في نفسه كالخفاش ونحوه، أوكان مستخبثاً لأكله الجيف كالرخم والخطاف ونحوهما.

الثالث: الفواسق التي أمر الشرع بقتلها، وهي من الطيور الغراب والحدأة.

---

[١] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٤٢١٩) ، واللفظ له،ومسلم برقم (١٩٤١).

[٢] - صحيح/ أخرجه أحمد برقم (١٤٩٠٢) ، وأخرجه أبو داود برقم (٣٧٨٩)،وهذا لفظه.

[٣] - أخرجه مسلم برقم (١٩٣٤).

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال: «خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور». متفق عليه.([1])

الرابع: كل ما نهى الشرع عن قتله بعينه كالهدهد والصرد ونحوهما.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي – صلّى الله عليه وسلم – نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. أخرجه أحمد وأبو داود ([2]) .

*–الحشرات:

وهيكل ما يدب على وجه الأرض أو يطير في السماء من الحشرات.

فجميع أصناف الحشرات يحرم أكلها؛ لأنها مستخبثة كالخنافس، والجعلان، والصراصير، والبراغيث، والقمل، والذباب، والديدان، والبعوض ونحوها.

– أنواع الأطعمة الضارة:

ما فيه ضرر من المطعومات ثلاثة أنواع:

أحدها: الحيوانات السامة: كالحيات، والسمك السام، والعقارب ونحوذلك.

الثاني: النباتات السامة: كالخشخاش وهو شجر الأفيون، والبنج ولا يباح منه إلا بقدر الضرورة للعمليات الجراحية

[1] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٣٣١٤) ، واللفظ له،ومسلم برقم (١١٩٨)

[2] - صحيح/ أخرجهأحمدبرقم (٣٠٦٦) ، وأخرجهأبوداودبرقم (٥٢٦٧)،وهذالفظه.

الثالث: الجمادات السامة: كالزرنيخ ونحوه.

فهذه الأنواع السامة كلها محرمة؛ لأ نها ضارة ومهلكة.

قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ﴿٢٩﴾ ﴾النساء: ٢٩

- ضابط المحرم من الحيوانات والطيور:

هو كل ما نص الشرع على خبثه كالحمار الأهلي والخنزير.

أو نص على جنسه ككل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير.

أو كان خبثه معروفا كالفأرة والحشرات.

أو كان خبثه عارضا كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة.

أو أمر الشارع بقلته كالحية والعقرب.

أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد والضفدع، والنمل والنحل ونحوها.

أو كان معروفا بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب.

أو كان متولدا بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.

أو كان ميتة أو فسقا أهل لغير الله به،أو لم يذكر اسم الله عليه.

أو لم يأذن الشّرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ونحوهما.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ﴾ المائدة: ٣

المطلب الثاني:المحرم من النباتات:

المحرم من الأطعمة النباتية نوعان:

*-المسكرات والمخدرات والنباتات الخبيثة الضارة.

١ –المسكرات والمخدرات:

فكل طعام أو شراب تسبب في ذهاب العقل، أو تخديره، أو تفتير البدن، أو ترقيده، فهو محرم، قليلا كان أو كثيرا، سواء كان من الطعام أو غيره من المواد.

والمخدرات: مواد نباتية أو كيماوية تؤثر على العقل والبدن، وتصيب الجسم بالفتور والخمول، وتشل نشاطه، وتغطي عقل الإنسان كالخمر.

وتعاطي المخدرات يؤدي إلى الانهيار النفسي، والضعف البدني، والخلل العقلي، والإفلاس المالي، والمرض الجسدي والعقلي.

ولهذه الأخطار الجسيمة للمسكرات والمخدرات يحرم أكلها، وتعاطيها، وتناولها، وترويجها، وبيعها، وشراؤها، وزراعتها، وتسويقها.

١ –قال الله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَٰمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةَ

وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿٩١﴾

﴿المائدة: ٩٠ - ٩١

٢ –وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله – صلّى الله عليه وسلم –: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها، لم يتب، لم يشربها في الآخرة». متفق عليه ([1]).

– أنواع المخدرات:

المخدرات نوعان:

الأول: المخدرات الطبيعية: وهي النباتات المخدرة كالحشيش، والأفيون، والقات ونحوها.

الثاني: المخدرات المصنعة: وهي مواد مستخلصة من المواد المخدرة الطبيعية، تجري عليها عمليات كيميائية لتصبح في صورة أخرى أشد تركيزا، وأقوى تأثيرا وتخديرا كالهروين، والكوكايين.

– النباتات الضارة:

فكل نبات ضار سام خبيث فهو حرام، لا يجوز أكله ولا تناوله ولا زراعته، ولا التجارة فيه، وذلك مثل الزهور والأوراق السامة أو المخدرة كالتبغ الذي تصنع منه السجائر، ويحتوي على مادة النيكوتين التي يبلغ ضررها حد الإماتة إذا تركزت في البدن، ومثل القات الذي غربه الشيطان كثيرا من الجهّال، وأضاع أوقاتهم وأموالهم، ومصالحهم، ودنياهم وأخراهم، وأفسد أبدانهم.

---

[1] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٥٥٧٥) ، ومسلم برقم (٢٠٠٣)،واللفظ له.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾ ﴾ البقرة: ١٩٥

المطلب الثالث: المحرم من الأطعمة الجامدة

المحرم من الأطعمة الجامدة نوعان:

الأول: السموم المستخرجة من الجمادات، والسموم الكيميائية.

فهذه كلها محرمة، ويحرم تناولها أكلا أو شربا أو شما؛ لما فيها من الأضرار القاتلة، والإلقاء بالنفس إلى التهلكة وهو محرم، وتحرم صناعتها والتجارة فيها.

١ –قال الله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ ﴾ النساء: ٢٩

٢ – وقال الله تعالى: قَالَ تَعَالَىٰ: أَعُوذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾ ﴾ النساء: ٩٣

الثاني: كل ما يترتب على أكله ضرر بالإنسان كالتراب والطين والفحم والروث ونحو ذلك مما يضر بالإنسان أكله

المطلب الرابع : المحرم من الأطعمة السائلة

يحرم على المسلم تناول كل طعام مائع ضار، خبيث، نجس، مسكر أو مخدر أو قاتل، وذلك لما فيه من الضرر البدني والعقلي والروحي والمالي، وتعطيل مصالح الدنيا والآخرة، وتجاوز حدود الله بتناول واستحلال الخبائث التي حرمها الله ورسوله.

١ –قال الله تعالى:﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِى يَجِدُونَهُۥ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَىٰهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَٰٓئِثَ ﴾الأعراف: ١٥٧

٢ –وقال الله تعالى:﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾النساء:١٤

المبحث الثالث:الأطعمة المختلطة بمحرّم

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول:الحيوانات المختلطة بمحرّم

فالحيوان كالمتولد من حيوان مأكول وغير مأكول كالبغلال متولد من الحمير والخيل، سواء كان التلقيح طبيعيا أو صناعيا، فإنه يحرم بسبب ذلك، ولا يجوز أكله.

المطلب الثاني:المائعات المختلطة بمحرم

وفيه أربعة أصناف:

١-الزيوت والدهون:

وهي أنواع كثيرة، وتختلف أحكامها باختلاف أنواعها وأحوالها كما يلي:

أ-جميع الزيوت المستخرجة من النباتات أو ثمارها فهي حلال كزيت الزيتون، وزيت الذرة، وزيت الخردل، وزيت الحبة السوداء، وزيت السمسم، وزيت الخروع وغيرها.

فإذا كان الزيت مستخرج من نبات سام ثبت ضرره، أو كانت تلك الزيوت مختلطة بنجاسة، أو بشيء محرم الأكل، فحينئذ تحرم بسبب ذلك.

ب-الدهون الحيوانية: وهي نوعان:

الأول: دهون الحيوانات المباح أكلها، سواء كانت من حيوانات البر أو البحر، وسواء كانت من الحيوانات أو الطيور، فالحيوانات البرية كدهن الإبل والبقر والغنم وغيرها كالأرانب والغزلان ونحوها، والطيور كدهن الدجاج والحمام وغيرها، فدهون هذه الحيوانات والطيور حكمها حكم لحمها.

فإن كانت تلك قد ذكيت الذكاة الشرعية فهي طاهرة مباحة، وإن كانت ميتة، أو لم تذك الذكاة الشرعية فهي نجسة محرمة الأكل.

- ودهون حيوانات البحر كلها حلال كلحومها.

١ –قال الله تعالى:﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾الأنعام: ١٢١

٢ –وقال الله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ ﴾المائدة: ١

الثاني: دهون الحيوانات غير مأكولة اللحم، كدهون الحمير والخنازير، والكلاب، والسباع المفترسة، والطيور المفترسة ونحوها من الحيوانات والطيور المحرمة الأكل، فهذه جميع لحومها ودهونها محرمة نجسة، فلا يجوز الانتفاع بها لافي مأكول، ولا مشروب، ولا غيره كالصابون، ولا يحل أكل ما خلطت به من الأطعمة أو الأشربة.

٢–الأجبان:

ويختلف حكم الجبن باختلاف مصدره وهو الحليب، واختلاف مصدر الأنفحة التي تدخل في تصنيعه.

فالأجبان لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون الجبن مصنوع من لبن مأكول اللحم، والأنفحة المضافة إليه من حيوان مباح الأكل، مذكى ذكاة شرعية، ولم تخالطه نجاسة.

فهذا جبن مباح حلال الأكل.

الثانية: أن يكون الجبن مصنوع من لبن حيوان لا يجوز أكله كالخنزير والسباع والحمير والميتة ونحوها.

فهذا جبن محرم الأكل؛ لأن مصدره محرم.

الثالثة: أن تكون الأنفحة الداخلة في تصنيع الجبن من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير ونحوها، أو غير مذكي ذكاة شرعية.

فهذه الأنفحة نجسة محرمة، وإذا أضيفت إلى الجبن حرم أكله، لا خلاطه بالمحرم النجس.

٣: الجيلا تين:الجيلا تين: مادة شفافة أو صفراء، لا طعم لها ولا رائحة.

وتستخلص من جلود وأعصاب وعظام الحيوانات، أو من بعض النباتات.

والجلي المستخدم في بعض الأطعمة والحلويات له حالتان:

الأولى: إن كان مصدر الجيلا تين من حيوان مأكول اللحم، مذكي ذكاة شرعية، أو من نبات غير ضار ولا سام، فهذا حلال، وما أضيف إليه حلال.

الثانية: أن يكون مصدره من حيوان محرم الأكل كالميتة والخنزير، أو من حيوان

مباح ولكنه غير مذكي ذكاة شرعية، فهذا محرم الأكل، وإذا أضيف إلى الأطعمة حرمت؛ لاختلاط المباح بالمحرم.

٤-الأغذية السائلة:

وهي الأطعمة المركبة من أطعمة مختلفة، نباتية أو حيوانية أو مركبة منهما أو من غيرهما.

فهذه حكمها حكم ما استخلصت منه، فإن كان حلالا فيباح أكلها أو شربها أو حقنها كما يباح أصلها، كالمغذي الذي يستخدم في إطعام المرضى الذين لا يستطيعون الأكل، وإن كان مصدرها ضارا أو ساما أو محرما فيحرم أكلها والانتفاع بها، وإن كانت مركبة من حلال وحرام فهي محرمة.

المطلب الثالث: الأطعمة الجامدات المختلطة بمحرم

والمقصود منها:هي الأطعمة المصنعة الجافة، التي تركب من مواد نباتية وحيوانية مختلفة.

فهذه إن كان مصدرها حلال فهي حلال، وإن كان مصدرها حرام فهي محرمة.

وإن كانت مركبة من حلال وحرام في حرم أكلها والانتفاع بها.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: (وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه) «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت، فسد الجسد كله،ألا وهي القلب». متفق عليه.([1]).

[1] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (٥٢) ، واللفظ له،ومسلم برقم (١٥٩٩).

#–تنبيه:مسائل هامّة جديرة بالعناية ولها علاقة بالموضوع:

ـــــالجلالة: تعريفها وحكم أكلها:

لجلالة: هي الحيوان الذي أكثر أكله العذرة والنجاسات، سواء كان من الإبل، أو البقر، أو الغنم، أو الدجاج، أو الحمام أو غيرها حتى يتغير ريحها.

وقد ورد النهي عن أكل لحمها، وشرب لبنها، وركوبها بلا حائل، وأكل بيضها.

فإذا حبست بعيدة عن العذرة، وعلفت الطاهر زمنا، فطاب لحمها، وزالت رائحتها، وذهب اسم الجلالة عنها حلت، وجاز أكلها.

١ –عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي –صلّى الله عليه وسلم –نهى عن لبن الجلالة. أخرجه أبو داود والترمذي.([1])

٢ –وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله –صلّى الله عليه وسلم –عن أكل الجلالة وألبانها. أخرجه أبو داود والترمذي ([2]).

٣ –وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم –عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. أخرجه أبو داود ([3])

---

[1] - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٧٨٦) ، وهذا لفظه،وأخرجه الترمذي برقم (١٨٢٥).

[2] - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٣٧٨٥) ، وأخرجه الترمذي برقم (١٨٢٤).

[3] - حسن/ أخرجه أبو داود برقم (٣٧٨٧).

-حكم أكل المضطر من الطعام المحرم:

المضطر: هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم.

فيباح للمضطر أن يتناول من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي الضرر بعدم الأكل،ولم يجد غير هذا المحرم ما يدفع به جوعه.

فإن أيقن المضطر بالهلاك وجب عليها لأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه،

فإن امتنع ومات فهو آثم؛ لأنه تسبب في قتل نفسه، وهو قادر على إنقاذها بما أحله الله له، وألقى بنفسه إلى التهلكة وهو منهي عنه.

- ما يحل من الميتة والدم:

الميتة، والدم المسفوح، كلاهما حرام ولا يجوز أكله.

ويستثنى من الميتة: السمك والجراد،ومن الدم: الكبد والطحال.

عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: قال رسول الله —صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال». أخرجه أحمد وابن ماجه ([1]).

[1] - صحيح/ أخرجه أحمد برقم (٥٧٢٣) ، وهذا لفظه،وأخرجه ابن ماجه برقم (٣٢١٨).

- متى يباح أكل المحرم:

من اضطر إلى أكل طعام محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه.

قال الله تعالى:﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقۡنَٰكُمۡ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ﴿١٧٢﴾ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيۡرِ ٱللَّهِۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ ﴾البقرة: ١٧٢ – ١٧٣

-حكم أكل المضطر من الطعام المحرم:

المضطر: هو من ألجأته الضرورة إلى تناول المحرم.

فيباح للمضطر أن يتناول من الأطعمة والأشربة المحرمة غير السم إذا خشي الضرر بعدم الأكل، ولم يجد غير هذا المحرم ما يدفع به جوعه.

فإن أيقن المضطر بالهلاك وجب عليه الأكل من المحرم بقدر ما يسد رمقه،

فإن امتنع ومات فهو آثم؛ لأنه تسبب في قتل نفسه، وهو قادر على إنقاذها بما أحله الله له، وألقى بنفسه إلى التهلكة وهو منهي عنه.

- حكم الأكل والشرب من طعا م الكفار:

طعام الكفار أربعة أنواع:

أحدها: الأطعمة النباتية، أو المصنعة من مصدر نباتي.

فهذا النوع مباح الأكل، سواء كان الكفار أهل كتاب كاليهود والنصارى، أم غير أهل كتاب كالهندوس والمجوس ونحوهم.

الثاني: أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك، أو مصنعا من حيوانات البحر.

فهذا النوع مباح الأكل كذلك؛ لأن حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية.

الثالث: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية المباحة الأكل كالإبل والبقر

والغنم ونحوها، أو من الطيور المباحة الأكل كالدجاجة والحمام ونحوها، أو يكون الطعام مصنعا من تلك اللحوم.

فهذه اللحوم لها حالتان:

الأولى: أن تكون من بلاد كفارها أهل كتاب.

فإن علمنا أنهم يذكونها كتذكية المسلمين فهي مباحة الأكل.

وإن علمنا أنهم لا يذكونها، بل يقتلونها بالخنق، أو الصعق الكهربائي، أو الضرب، أو غمسها في الماء الحار حتى تموت ونحو ذلك،فهذه ميتة لا يجوز أكلها.

الثانية: أن تكون اللحوم من بلاد كفارها ليسوا أهل كتاب كالهندوس والملاحدة والشيوعيين وأمثالهم من الكفار.

فهذه اللحوم محرمة؛ لأن ذبائح هؤلاء لا تحل للمسلمين، سواء ذكوها كالمسلمين أولم يذكوها.

الرابع: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات المحرمة الأكل كالخنزير، والحمار الأهلي، والسباع كالأسد والفيل، والطيور المفترسة كالصقر والحدأة ونحوهما من محرم الأكل كالميتة.

فهذه كلها محرمة لذاتها، فلا يحل أكلها ولو ذكيت الذكاة الشرعية.

قال الله تعالى: ﴿ قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُۥ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾ ﴾الأنعام: ١٤٥

- حكم أكل اللحوم المستوردة:

اللحوم المستوردة من خارج بلاد الإسلام يجوز أكلها بشرطين:

الأول: أن تكون من اللحوم التي أحل الله أكلها.

الثاني: أن تكون قد ذكيت الذكاة الشرعية.

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان،فهي حرام لا يحل أكلها،كأن تكون لا يحل أكلها كالخنزير والميتة، أو لم تذك الذكاة الشرعية.

- حكم أكل ما قطع من الحيوان الحي:

١-المحرم أكله من الحيوانات والطيور محصور في عشرة أشياء منصوص عليها، ويلحق بهذه العشرة كل ما قطع من الحي فهو ميتة لا يجوز أكله.

١ –قال الله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق} ... [المائدة: ٣].

٢ –وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم النبي –صلى الله عليه وسلم –المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم فقال: «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». أخرجه أبو داود والترمذي.([1])

٢ –يحرم أكل لحم الميتة،أما عظمها وقرنها وظفرها وجلدها وشعرها وريشها فهو طاهر يحل للإنسان الانتفاع به إنشاء.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي –صلى الله عليه وسلم –شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي –صلى الله عليه وسلم –: «هلا انتفعتم بجلدها». قالوا: إنها ميتة؟ قال: «إنما حرم أكلها». متفق عليه ([2]).

[1] - صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٨٥٨) ، وأخرجه الترمذي برقم (١٤٨٠)،وهذا لفظه.

[2] - متفق عليه،أخرجه البخاري برقم (١٤٩٢) ، واللفظ له،ومسلم برقم (٣٦٣).

الفصل الرابع: الخاتمة

ويشمل التالي:

التوصيات

نتائج البحث

المصادر والمراجع

الفهارس العامة وفيها:

فهرس الآيات،فهرس الأحاديث،فهرس الموضوعات.

التوصيات

١-أن تعتنى الأقاليم الإسلامية في كينيا بالإكثار من إنتاج الثروة الحيوانية، بحيث لا تحتاج إلى استيراد اللحوم من البلاد غير المسلمة.

٢-ولئن احتاجت الأقاليم الإسلامية إلى استيراد اللحوم،والأطعمة المجفّفة ،والدهون ،فلتحاول أن تقتصر الاستيراد من البلاد المسلمة.

٣-وإلى أن تصل الأقاليم الإسلامية في إنتاجها إلى هذا المستوى، فليفرض المجلس الأعلى في كينيا على شركات الاستيراد أن تبعث وفودا من علماء الشريعة والخبراء إلى الشركات المصدرة، لتطلب منها التعديل في طريق الذبح بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، تعين في بلدها رجالا من ذوي الغيرة من المسلمين يراقبون طريق ذبحهم بصفة دائمة بطريق يوثق.

نتائج البحث

بعد ما بحثت موضوع الأطعمة توصلت إلى نتائج التالية:

١-تعريف الأطعمة

٢-أن الأصل في الأطعمة الإباحة

٣-أن أقسام الأطعمة ثلاثة:المباح،والمحرم،والمختاط.

٤-أن جميع ما أباح اللّه فيه مصلحة ومنفعة للعباد.

٥-أن جميع ما حرم اللّه فيه مضرة ومشقة للإنسان.

٦-جميع الأطعمة المختلطة بمحرم،ولم يمكن التمييز بين الحلال وحرام، فهي محرمة.

٧-أن كل جنس من الأطعمة المحرمة له ضوابط.

المصادر والمراجع

١-اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،لجال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيا زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي،(المتوفى ٦٨٦هـ)ط-الثانية-١٤١٤هـ

الناشر:دار القلم-دار الشامية-سوريا/دمشق-لبنان-بيروت.

٢-المدونة لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،(المتوفى-١٧٩هـ

الناشر:دار الكتب العلمية،ط/الأولى-١٤١٥هـ.

٣-التلقين في الفقه المالكي، لأبو محمد بن عبد الوهاب بن علي البغدادي الملكي،(توفي-٤٢٢هـ،الناشر:دار الكتب العلمية،ط-١٤٢٥هـ.

٤-المجموع شرح المهذب،لإبوز كريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي الناشر:دار الفكر،بدون الطبعة.

٥-العدة شرح العمدة: لأبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم بهاء الدين المقدسي،

الناشر:دار الحديث القاهرة،تاريخ النشر-١٤٢٤هـ،بدون الطبعة.

٦-تحفة المحتاجفي شرح المنهاج،لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي،(المتوفى-٩٧٤هـ

الناشر:دار الكتب العلمية،ط/الأولى-١٤٢٠هـ

٧-شرح الكبير على متن المقنع،ألف:عبد الرحمن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي،أبو الفرج شمس الدين،(المتوفى-٦٨٢هـ،الناشر:دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،

أشرف على طباعته:محمد رشيد رضا صاحب المنار.

٨-الموسوعة الفقهية الكويتية،صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت،ط/من ١٤٠٤هـ إلى ١٤٢٧هـ

٩-موسوعة الفقه الإسلامي (معاصر):محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري،

الناشر:بيت الأفكار الدولية،ط/الأولى-١٤٣٠هـ.

١٠-مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة،لمحمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري،

الناشر: دار أداء المجتمع،المملكة العربية السعودية،ط/الحادي عشرة١٤٣١هـ.

١١-خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام:فيصل بن عبد العزيز بن حمد المبارك الحريملي النجدي،(المتوفى-١٣٧٦هـ،ط/الثانية ١٤١٢هـ،بدون النشر.

١٢-الفقه المنهجي على مذهب إمام الشافعي: اشترك في تأليفه:د/مصطفى الخِنّ،ومصطفى البغاء،علي الشَّر بَجِي،الناشر:دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع_دمشق،ط/الرابعة-١٤١٣هـ.

١٣-صحيح البخاري،المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي

الناشر: دار طوق النجاة، ط/الأولى، ١٤٢٢هـ.

١٤-صحيح مسلم،المؤلف:مسلم بن حجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،(المتوفى-٢٦١هـ)،الناشر:دار إحياء التراث العربي – بيروت،بدون الطبعة.

١٥-سنن الترمذي،المؤلف:محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن ضحاك ،الترمذي،أبو عيسى،(المتوفى-٢٧٩هـ).الناشر:شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليبي-مصر.

ط/الثانية-١٣٩٥هـ.

١٦-سنن أبي داود،المؤلف:أبو داود سليمان بن الأشعث،بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني،المتوفى-٢٧٥هـ،الناشر:المكتبة العصرية صيدا-بيروت،بدون الطبعة

١٧-مصنف ابن أبي شيبة،في الأحاديث والآثار،المؤلف:أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي(المتوفى-٢٣٥هـ)الناشر:مكتبة الرشد-رياض، ط/الأولى-١٤٠٩هـ.

١٨-مسند الحميدي،المؤلف:أبو بكر بن عبد الله بن زبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي المكي،(المتوفى:٢١٩هـ) الناشر:دار السقا-سوريا-دمشق،ط/الأولى-١٩٩٦م

١٩-سنن ابن ماجه،لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني،وماجه اسم أبيه يزيد(المتوفى-٢٧٣هـ) الناشر:دار إحياء الكتب العربية-فيصل بن عيسى البابي الحليبي.

فهرس الآيات القرآنية

م	طرف الآية	السورة	رقم الآية	الصفحة
١	هو الّذي خلق لكم ما في الأرض	البقرة	٢٩	ط
٢	يا أيها الّذين ءامنوا كلوا من طيبات	البقرة	١٧٢	٤٨
٣	وأنفقوا في سبيل الله	البقرة	١٩٥	٤٠
٤	إنّ الله مبتليكم بنهر	البقرة	٢٤٩	٤
٥	ومن يعص الله ورسوله	النساء	١٤	٤١
٦	يا أيها الّذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم	النساء	٢٩	٣٧
٧	يا أيها الّذين ءامنوا أطيعوا الله	النساء	٥٩	١٢
٨	ومن يقتل مؤمناً	النساء	٩٣	٤٠
٩	يا أيها الّذين ءامنوا أوفوا بالعقود	المائدة	١	٢٦
١٠	أحلت لكم بهيمة الأنعام	المائدة	١	٦
١١	حرّمت عليكم الميتة	المائدة	٣	٣٨
١٢	يسئلونك ماذا أحل لهم	المائدة	٤	٧
١٣	ليس على الّذين ءامنوا	المائدة	٩٣	٦
١٤	أحلّ لكم صيد البحر	المائدة	٩٦	٦
١٥	ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه	الأنعام	١٢١	٤٣
١٦	قل لا أجد فيما أوحي إليّ	الأنعام	١٤٥	هـ
١٧	قل من حرّم زينة الله	الأعراف	٣٢	ب
١٨	يا أيّها الّذين ءامنوا إنما الخمر	الأعراف	٩٠	٧
١٩	الّذين يتبعون الرسول	الأعراف	١٥٧	ب
٢٠	ومن شكر	النمل	٤٠	د
٢١	الله الّذي جعل لكم الأنعام	الغافر	٧٩	٢٦
٢٢	ولحم طير	الواقعة	٢١	٢٣

فهرس الأحاديث

م	طرف الحديث	الصفحة
١٤	أحلت لنا ميتتان	٢٨
٤	إذا وقعت لقمة أحدكم	١٠
٥	أطعموا الجائع	١٠
٣١	أكل التمر أمان من القولنج (قول أبي هريرة)	١١
٢	إن الحلال بين	٨
١١	إن في عجوة العالية شفاء	١٩
٣	الحلال ما أحل الله	٩
٢٠	خمس فواسق يقتلن	٣٤
٢٣	خمس من الدواب	٣٦
١٧	دعوني ما تركتكم	٣٠
٢٢	ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير	٣٥
٧	الشربة لك يا غلام	١١
٢٥	كل مسكر خمر	٣٩
١٥	كنا نأكل معه الجراد	٢٧
٨	لا تجتمع على أمتي على ضلالة	١٢
١	لا يشكر الله من لا يشكر	د
١٣	لأن فيها ثوماً فسألته أحرام هو؟	٢٣
٢٩	ما قطع من البهيمة وهي حية	٥١
١٢	من أكل سبع تمرات	١٩
١٩	من تردى من جبل فقتل نفسه	٣٤
٩	من تصبح كل يوم سبع تمرات	١٩
٢١	نهى رسول الله يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية	٣٥

م	طرف الحديث	الصفحة
١٨	نهى عن أكل ذي ناب من السباع	٣٣
٢٨	نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب	٤٦
٢٧	نهى عن الجلالة في الإبل وألبانها	٤٦
٢٤	نهى عن قتل أربع من الدواب	٣٦
٢٦	نهى عن لبن الجلالة	٤٦
٣٠	هلا انتفعتم بجلدها	٥١
١٦	وهو يتغذى دجاجاً	٢٧
٦	يا أيها الناس أفشوا السلام	١٠

فهرس الموضوعات

الاستهلال:.....ب
إهداء:.....ج
كلمة الشكر والتقدير:.....د
فصل الأول : مقدمة البحث:.....هـ
أسباب اختيار الموضوع.....ز
مشكلة البحث:.....ز
أهمية البحث.....ز
أهداف البحث.....ح
فرضية البحث.....ح
حدود البحث.....ي
أدوات البحث.....ي
مصطلحات البحث.....ي
دراسات سابقة.....١
هيكل البحث:.....١
وفيه ثلاث مباحث.....٤
المبحث الأول: تعريف الأطعمة لغة واصطلاحاً.....٤
المبحث الثاني:الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.....٦
المطلب الأول:الأدلة من الكتاب.....٦
المطلب الثاني:الأدلة من السّنة المطهّرة.....٨
المطلب الثالث:الإجماع.....١٢

المبحث الثالث: الحكم التكليفي ١٤
الفصل الثالث : أقسام الأطعمة ١٦
المطلب الأول : الطعام من النبات المباحة: ١٦
المطلب الثاني:الطعام من الحيوانات ٢٤
المطلب الرابع: الطعام من المائعات ٣١
المبحث الثاني:الأطعمة المحرّمة ٣٣
المطلب الأول:المحرّم من الحيوانات ٣٣
المطلب الثاني:المحرم من النباتات ٣٨
المطلب الثالث: المحرم من الأطعمة الجامدة ٤٠
المطلب الرابع : المحرم من الأطعمة السائلة ٤١
المطلب الأول:الحيوانات المختلطة بمحرّم ٤٢
المطلب الثاني:المائعات المختلطة بمحرم ٤٢
المطلب الثالث: الأطعمة الجامدات المختلطة بمحرم ٤٥
الفصل الرابع: الخاتمة ٥٢
المصادر والمراجع ٥٤
فهرس الأحاديث ٥٨
فهرس الموضوعات ٦٠

تمّ بحمد الله،وصلّ اللّهمّ وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه أجمعين.